

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEP

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEP)

Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEP)

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO SEI:	26.8.000002705-4
REQUERENTE:	Kelly Barbosa Gomes Ramos
MATRÍCULA:	0.0208361.1
CARGO:	Guarda Civil Municipal — GM II
ÓRGÃO:	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas (SEGEP)
PEÇA ANALISADA:	Manifestação Administrativa, protocolada eletronicamente em 28/08/2026, às 11h22min

1. RELATÓRIO

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pela servidora Kelly Barbosa Gomes Ramos, matrícula nº 0.0208361.1, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal — GM II, em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, a servidora figura na posição nº 169, constando como data e horário de registro do requerimento 26/07/2024, às 06h25min.

A manifestação foi protocolada eletronicamente em 28/08/2026, às 11h22min, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, contado do primeiro dia útil seguinte à publicação dessa Portaria, ocorrida em 24/08/2026.

Em sua manifestação, a servidora impugna a limitação do número de servidores contemplados, sustentando ausência de previsão legal expressa e de divulgação prévia desse quantitativo.

Alega violação aos princípios da legalidade, publicidade, isonomia, impessoalidade, motivação e eficiência, bem como ao art. 39 da Constituição Federal.

Requer, ainda, o levantamento das vagas eventualmente disponíveis em razão de aposentadorias, exonerações, desistências ou cancelamentos, com o consequente chamamento dos servidores subsequentes na ordem classificatória.

Instrui a manifestação com documentos digitalizados reunidos em arquivo compactado.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A majoração da jornada semanal de trabalho dos servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, é disciplinada pelo art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024, que atribui à Administração Pública Municipal, por meio da SEGEP, discricionariedade quanto ao deferimento dos requerimentos formulados, observados o interesse e a necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentário-financeira.

O procedimento de classificação preliminar dos requerimentos e de análise das manifestações administrativas e dos recursos correlatos é regido pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, ao passo que a competência e o rito de atuação desta Comissão decorrem da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

Quanto à admissibilidade, a manifestação foi apresentada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis fixado no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, revelando-se, portanto, tempestiva.

A servidora está devidamente identificada nos autos, por nome, matrícula e CPF, e a manifestação veio acompanhada de descrição objetiva da situação contestada e de documentos que permitem a compreensão da alegação, atendendo aos requisitos mínimos do art. 3º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP.

Não se verificam, nos autos, elementos que configurem impedimento ou suspeição de qualquer membro desta Comissão para a análise da presente manifestação, nos termos do art. 7º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

No que concerne ao mérito, a controvérsia relativa à classificação dos servidores no procedimento de majoração de jornada tem como marco temporal juridicamente relevante a data e o horário de efetivo recebimento do requerimento pela Administração, e não eventual data unilateralmente indicada pelo próprio servidor.

Uma vez provocada a Comissão, cumpre à Administração zelar pela estrita conformidade do registro classificatório aos fatos comprovados nos autos, ainda que a revisão possa, eventualmente, prejudicar a posição do próprio requerente, que se submete ao poder-dever de autotutela ao provocar a reanálise de sua situação.

Adotar, para fins de classificação, critério distinto do efetivo recebimento pela Administração equivaleria a instituir parâmetro não previsto nas Portarias nº 1230/2026 e nº 1252/2026-SEGEP, em ofensa à isonomia e em prejuízo à segurança jurídica do procedimento.

No caso concreto, a servidora não aponta divergência de data ou horário, erro material, duplicidade ou incorreção de dados quanto ao seu próprio registro na relação preliminar.

A insurgência dirige-se ao quantitativo de servidores a serem contemplados e à motivação do ato administrativo que o fixou.

Cabe registrar que a definição do critério de ordenação dos requerimentos e a fixação do quantitativo de servidores a serem contemplados não se inserem entre as hipóteses de revisão do art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, que restringe a manifestação administrativa à correção de omissão, erro material, divergência de data ou horário, duplicidade ou incorreção de dados constantes da relação preliminar.

A definição do número de servidores a serem contemplados vincula-se ao juízo de interesse e necessidade do serviço e à disponibilidade orçamentário-financeira, matéria atribuída à Administração pelo art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Nos termos do art. 4º da Portaria nº 1252/2026-SEGEp, não compete a esta Comissão deliberar ou decidir sobre a efetiva implementação da majoração da jornada, o que abrange a fixação do quantitativo de servidores contemplados.

Quanto ao pedido de levantamento e aproveitamento de vagas eventualmente vagas, trata-se de providência de gestão que igualmente escapa à competência instrutória desta Comissão, podendo, contudo, ser levada ao conhecimento da SEGEp.

Acolher pretensão de reposicionamento sem base documental que evidencie falha específica atribuível à Administração no caso concreto implicaria conferir à servidora tratamento diferenciado em relação aos demais servidores submetidos ao mesmo critério, em ofensa à isonomia que deve nortear a análise de todas as manifestações no âmbito deste procedimento.

Registre-se, por fim, que não compete a esta Comissão deliberar ou decidir sobre a efetiva implementação da majoração da jornada, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1252/2026-SEGEp, limitando-se sua atuação ao exame técnico e instrutório da manifestação apresentada.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pela servidora Kelly Barbosa Gomes Ramos, matrícula nº 0.0208361.1, esta Comissão vota pelo conhecimento da manifestação, por tempestiva e regularmente instruída, e, no mérito, pela sua rejeição.

Determina-se a manutenção da data e do horário de registro do requerimento da servidora na relação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEp — 26/07/2024, às 06h25min —, tal como publicados, por não comprovada divergência, erro material ou incorreção de dados a seu respeito.

Deixa-se de fixar posição numérica definitiva, uma vez que a ordenação final poderá ainda ser alterada em razão da análise das demais manifestações e recursos em curso e de eventual saneamento, complementação ou retificação de outros registros pela SEGEp, sem que tal alteração decorra de provimento da presente manifestação quanto à servidora.

Recomenda-se o encaminhamento à SEGEp do pedido de levantamento das vagas eventualmente disponíveis em razão de aposentadorias, exonerações, desistências ou cancelamentos, para apreciação no âmbito de sua competência, sem prejuízo da conclusão ora firmada.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

É o voto.

Jaboatão dos Guararapes, 4 de setembro de 2026.

Matheus Vasconcelos
Presidente da Comissão —

Víviám Minervino
Membro da Comissão —

Roberto José de Oliveira
Membro da Comissão —

matrícula nº 4.91133-7

matrícula nº 4.0916220-2

matrícula nº 4.9104898.1

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais — Portaria nº 1252/2026-SEGEF